

Nr. 282 Kabinettsitzung vom 13. Dezember 1935, 16.30 Uhr

R 43 I/1474, S. 5–15 Original¹

Anwesend: Hitler; Heß, v. Neurath, Frick, v. Blomberg, Schwerin v. Krosigk, Schacht, Seldte, Gürtner, v. Eltz-Rübenach, Darré, Goebbels, Göring, Rust, Kerrl, Frank; PrFM Popitz; StS Lammers, Meissner, Funk, Pfundtner, Reinhardt, Grauert, Hierl, Krohn, Milch, Koenigs, Körner; v. Keudell; Keppler; MD Gütt; MDgt. Weber (RIM); Protokoll: MR Wienstein (P. 1–3, 5–9, 15–20), Willuhn (P. 4, 10–14).

Beginn: 16:30

Nachträglich erzeugte Tagesordnung:

1. ENTWURF EINER REICHSÄRZTEORDNUNG.
2. ENTWURF EINES GESETZES ZUR ÄNDERUNG DES GESETZES, BETREFFEND DIE SCHLACHTVIEH- UND FLEISCHBESCHAU.
3. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE VERPACHTUNG UND VERWALTUNG ÖFFENTLICHER APOTHEKEN.
4. ERNENNUNG VON MITGLIEDERN DES VERWALTUNGSRATS DER DEUTSCHEN REICHSBAHN-GESELLSCHAFT.
5. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE VERÄUSSERUNG VON NIESSBRAUCHS RECHTEN UND BESCHRÄNKTEN PERSÖNLICHEN DIENSTBARKEITEN.
6. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE ZUSTÄNDIGKEIT DER AMTSGERICHE IN VERMÖGENSRECHTLICHEN STREITIGKEITEN.
7. ENTWURF EINES GESETZES ZUR VERHÜTUNG VON MISSBRÄUCHEN AUF DEM GEBIET DER RECHTSBERATUNG.
8. ENTWURF EINES ZWEITEN GESETZES ZUR ÄNDERUNG DER RECHTSANWALTSORDNUNG.
9. ENTWURF EINES DRITTEN GESETZES ÜBER EINIGE MASSNAHMEN AUF DEM GEBIETE DES KAPITALVERKEHRS.
10. ENTWURF EINES GESETZES ZUR FÖRDERUNG DER ENERGIEWIRTSCHAFT.
11. ENTWURF EINES GESETZES ZUR ÄNDERUNG DES GESETZES ÜBER SPAR- UND GIROKASSEN, KOMMUNALE KREDITINSTITUTE UND GIROVERBÄNDE SOWIE GIROZENTRALEN.

¹ Aufstellung und kurzfristige Änderungen der Tagesordnung s. R 43 I/1323, Bl. 233–238. Die Sitzung dauerte bis 20 Uhr; GOEBBELS, Tagebücher II, S. 554.

12. *ENTWURF EINES MASS- UND GEWICHTSGESETZES.*
13. *ENTWURF DES GESETZES ZUR ÄNDERUNG DES REICHSGESETZES ÜBER DAS KREDIT-
WESEN.*
14. *ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE AUFLÖSUNG DER ZWECKSPARUNTERNEH-
MUNGEN.*
15. *ENTWURF EINES GESETZES ÜBER ÄNDERUNGEN AUF DEM GEBIETE DER REICHSVERSOR-
GUNG.*
16. *ENTWURF EINES GESETZES ÜBER ABLÖSUNG VON NUTZUNGSRECHTEN LAURENZER
REICHSWALD.*
17. *ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE BESOLDUNG USW. DER ANGEHÖRIGEN DES
REICHSARBEITSDIENSTES.*
18. *ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE [24.] ÄNDERUNG DES BESOLDUNGSGESETZES.*
19. *EINSETZUNG EINES REICHSKOMMISSARS FÜR DIE AUSFUHR VON KUNSTWERKEN.*
20. *[WEITERES GESETZ ÜBER DIE ERSTATTUNG VON RECHTSANWALTSGEBÜHREN IN
ARMENSACHEN.]*

1. ENTWURF EINER REICHSÄRZTEORDNUNG.

Der *Reichsminister des Innern* trug den Inhalt des Entwurfs vor². Er machte darauf aufmerksam, daß die §§ 3 und 5 die Regelung der Arierfrage für die Ärzte enthielten³.
Das *Reichskabinett* stimmte dem Entwurf in der aus der Anlage ersichtlichen Fassung zu⁴.

2. ENTWURF EINES GESETZES ZUR ÄNDERUNG DES GESETZES, BETREFFEND DIE SCHLACHTVIEH- UND FLEISCHBESCHAU.

Der *Reichsminister des Innern* trug den Inhalt des Entwurfs vor⁵.
Das *Reichskabinett* stimmte dem Entwurf in der aus der Anlage ersichtlichen Fassung zu⁶.

² KabVorl. des RIM vom 11. 12. 35: R 43 I/1474, S. 21–32; R 43 II/735a, Bl. 123–129. Allgemeine Begründung und Entstehung des Entwurfs s. Dok. Nr. 222.

³ Einschlägige Passagen zit. bei Dok. Nr. 279 Anm. 6. Die notwendigen Änderungen am Entwurf infolge der Nürnberger Gesetze hatte StS Stuckart am 3.12. 35 für RM Frick nochmals zusammengestellt; R 18/5574, S. 3–5.

⁴ *Reichsärzteordnung* vom 13. 12. 35 (RGBl. I S. 1433). Noch in der Kabinettsitzung hatte Rust seinen Einspruch gegen die Kammerpflicht auch beamteter Mediziner (Dok. Nr. 222 Anm. 9) vergeblich erneuert; GOEBBELS, Tagebücher II, S. 553 f. DNB-Wiedergabe der gemeinsamen Pressekonferenz von MD Gütt und RÄF Wagner nach der Verabschiedung: R 43 II/735a, Bl. 135. Ausführliche Inhaltswiedergabe der RÄO bei: HEYDER, *Reichsärzteordnung*, S. 66–80. – Dem Muster der RÄO wurden in der Folge auch die *Reichstierärzteordnung* vom 3. 4. 36 (RGBl. I S. 347) und die *Reichsapothekerordnung* vom 18. 4. 37 (RGBl. I S. 457) nachgebildet; hierzu s. R 43 II/741, Bl. 9–36; R 43 II/735b, Bl. 34–52.

⁵ KabVorl. des RIM vom 30. 11. 35: R 43 I/1474, S. 33–36; R 43 II/741, Bl. 48–51 (mit Begründung). Der Entwurf ergänzte das Schlachtvieh- und FleischschauG vom 3.6. 1900 (RGBl. S. 547) um folgende drei Bestimmungen: 1. Leitung der öffentl. Schlachthäuser in Gemeinden über 5000 Einwohner nur durch approbierte Tierärzte (vergeblich angestrebt bereits durch eine nicht verabschiedete Vorlage des RIM vom 23. 5. 34; R 43 II/741, Bl. 38–47); 2. Ausnahmemöglichkeit vom generellen Einfuhrverbot für Fleisch- und Wurstkonserven bei Reiseproviant und Liebesgaben sendungen; 3. allgemeine Ermächtigung des RIM zum Erlaß von Durchführungs- und Ergänzungsbestimmungen.

⁶ *Gesetz zur Änderung des FleischschauG* vom 13. 12. 35 (RGBl. I S. 1447). Zur Durchführung erließ der RIM am selben Tag die VO über die Einfuhr von Fleischwaren (RGBl. I S. 1449).

3. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE VERPACHTUNG UND VERWALTUNG ÖFFENTLICHER APOTHEKEN.

Der Reichsminister des Innern trug den Inhalt des Entwurfs vor⁷.

Das Reichskabinett stimmte dem Entwurf in der aus der Anlage ersichtlichen Fassung zu.⁸

4. ERNENNUNG VON MITGLIEDERN DES VERWALTUNGSRATS DER DEUTSCHEN REICHSBAHN-GESELLSCHAFT⁹.

Der Reichs- und Preußische Verkehrsminister trug vor, daß mit dem 31. Dezember 1935 aus dem Verwaltungsrat der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft turnusmäßig die Mitglieder Körner¹⁰, Pietzsch¹¹, Renninger¹², Freiherr von Schröder¹³, Stenger¹⁴ und Todt¹⁵ ausscheiden. Er schlug die Wiederernennung dieser Mitglieder vor.

Das Reichskabinett stimmte diesem Vorschlage zu¹⁶.

5. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE VERÄUSSERUNG VON NIESSBRAUCHS RECHTEN UND BESCHRÄNKTEN PERSÖNLICHEN DIENSTBARKEITEN.

Der Reichsminister der Justiz trug den Inhalt des Entwurfs vor¹⁷.

Das Reichskabinett stimmte dem Entwurf in der aus der Anlage ersichtlichen Fassung zu¹⁸.

⁷ KabVorl. des RIM vom 4. 12. 35: R 43 I/1474, S. 37–52; R 43 II/735b, Bl. 4–14 (mit Schriftwechsel und DNB-Meldung). Vgl. auch APK II 3, Reg. Nr. 30552. Der Entwurf zog erstmals eine Frage des bisher ausschließlich landesrechtlich geregelten Apothekenwesens an das Reich. Er verfügte, daß Apotheken, die für Rechnung der Witwe oder der minderjährigen Kinder eines verstorbenen Inhabers geführt wurden, zu verpachten seien, ebenso Apotheken, deren Inhaber sich „in nationaler und moralischer Beziehung unzuverlässig“ oder sonst zur Leitung einer Apotheke unfähig erwiesen habe. Die neuen Pachtverträge waren der höheren Verwaltungsbehörde zur Genehmigung und zur Bestätigung des Pächters vorzulegen. Nähere Durchführungs- und Ergänzungsbestimmungen behielt sich der RIM vor. – Das Gesetz, das bestimmungsgemäß am 1.4. 36 in Kraft treten sollte, diente neben der Verbesserung der Arzneimittelversorgung durch Klarstellung der verantwortlichen Leitung von Apotheken sowie der politischen Säuberung wesentlich auch der sozialen Beruhigung der Apothekerschaft, indem es das Problem der zwar voll ausgebildeten, aber ohne Aussicht auf wirtschaftliche Selbständigkeit bleibenden Apothekenverwalter entschärfte.

⁸ Gesetz vom 13. 12. 35 (RGBl. I S. 1445). Kommentar s. PFUNDTNER/NEUBERT IVd, Nr. 14. In Verfolg des Gesetzes erlangten über 1000 langjährige Apothekenangestellte als Pächter die wirtschaftliche Selbständigkeit, was nach offiziellen Angaben einem Fünftel aller approbierten Mitarbeiter entsprach; s. SCHRÖDER, NS-Pharmazie, S. 271 f. – Die Klausel der erforderlichen nationalen und persönlichen Zuverlässigkeit diente in der Folge auch zur Ausschaltung der jüdischen Apothekenbesitzer und -pächter; s. Folgeband, Dok. vom 17. 4. 36.

⁹ Beschlußantrag des RVM vom 26. 11. 35: R 43 I/1061, Bl. 106. Zu den Berufungen für 1935 vgl. Dok. Nr. 54 P. 3.

¹⁰ Georg Körner, Leiter der Reichsbetriebsgemeinschaft Verkehr und öffentl. Betriebe der DAF, Berlin; Mitglied im DRG-Verwaltungsrat seit 15. 9. 33.

¹¹ Albert Pietzsch, Ingenieur, Präsi. der IHK München und Leiter der Reichswirtschaftskammer; Mitglied seit 30. 6. 33.

¹² Karl Renninger, OB in Mannheim; Vertreter Badens im Verwaltungsrat seit 8. 6. 33.

¹³ Kurt Frhr. von Schröder, Bankier, Präsi. der IHK Köln; Mitglied seit 1. 7. 33.

¹⁴ Herbert Stenger, Stabschef im Berliner Verbindungsstab der NSDAP; Mitglied seit Jan. 1935.

¹⁵ Dr.-Ing. Fritz Todt, GISt.; Mitglied seit Jan. 1934.

¹⁶ Abschriften der Ernennungsurkunden und DNB-Meldung in: R 43 I/1061, Bl. 108–122. Erneute Beschlußfassung s. Folgeband, Kabinettsitzung vom 1. 12. 36, P. 11.

¹⁷ KabVorl. des RJuM vom 14. 11. 35: R 43 I/1474, S. 53–69; R 43 II/1520, Bl. 24–33; vgl. auch APK II 3, Reg. Nr. 30461. Nießbrauchsrechte und beschränkte persönl. Dienstbarkeiten waren dem BGB zufolge unveräußerlich und unvererblich; standen sie einer juristischen Person zu, so erloschen sie mit dieser. An diesem Grundsatz hielt der Entwurf fest, ließ jedoch Ausnahmen zu für die Fälle, in denen bislang etwa von der wirtschaftlich gebotenen Verschmelzung kleinerer Aktiengesellschaften, von deren Umwandlung in Personengesellschaften oder der Zusammenfassung kommunaler Elektrizitätswerke zu regionalen Energieverbänden nur deshalb abgesehen wurde, um die den alten Werken zustehenden Nießbrauchsrechte nicht zum Erlöschen zu bringen. Im Falle der Gesamt- oder Teilrechtsnachfolge sollten demnach die Nießbrauchsrechte und Dienstbarkeiten auf das neue Unternehmen bzw. den neuen Unternehmensteil übertragen, d.h. zum Handelsobjekt gemacht werden können, und zwar im Wege des Vertrags oder des Eintrags ins Grundbuch.

¹⁸ Gesetz vom 13.12. 35 (RGBl. I S. 1468). Amtliche Begründung abgedruckt in: DJ 1936, S. 21. Kommentar s. PFUNDTNER/NEUBERT IIb, Nr. 45.

6. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE ZUSTÄNDIGKEIT DER AMTSGERICHTE IN VERMÖGENSRECHTLICHEN STREITIGKEITEN.

Der *Reichsminister der Justiz* trug den Inhalt des Entwurfs vor¹⁹.

Der *Reichsminister der Finanzen* machte darauf aufmerksam, daß der Entwurf wahrscheinlich eine gewisse Personalvermehrung der Richter zur Folge haben werde. Er bat, diese Personalvermehrung in angemessenen Grenzen zu halten.

Der *Reichsminister der Justiz* sagte das zu²⁰.

Das *Reichskabinett* stimmte dem Entwurf in der aus der Anlage ersichtlichen Fassung zu²¹.

7. ENTWURF EINES GESETZES ZUR VERHÜTUNG VON MISSBRÄUCHEN AUF DEM GEBIET DER RECHTSBERATUNG.

Der *Reichsminister der Justiz* trug den Inhalt des Entwurfs vor²².

Das *Reichskabinett* stimmte dem Entwurf in der aus der Anlage ersichtlichen Fassung zu²³.

8. ENTWURF EINES ZWEITEN GESETZES ZUR ÄNDERUNG DER RECHTSANWALTSORDNUNG.

Der *Reichsminister der Justiz* trug den Inhalt des Entwurfs vor²⁴.

Der *Reichsminister des Innern* äußerte insofern Bedenken gegen den Entwurf, als der Jurist, der Rechtsanwalt werde, nunmehr durchschnittlich erst mit 32 Jahren werde heiraten können²⁵. Aus rassepolitischen Gründen sei das unerwünscht.

Der *Reichsminister der Justiz* wies diese Auffassung zurück. Er erklärte, daß gerade durch das Gesetz den Assessoren ein früheres Heiraten ermöglicht werde als bisher.

Das *Reichskabinett* stimmte dem Entwurf in der aus der Anlage ersichtlichen Fassung zu²⁶.

9. ENTWURF EINES DRITTEN GESETZES ÜBER EINIGE MASSNAHMEN AUF DEM GEBIETE DES KAPITALVERKEHRS.

Der *Reichsminister der Justiz* trug den Inhalt des Entwurfs vor²⁷.

¹⁹ KabVorl. des RJuM vom 3. 12. 35: R 43 I/1474, S. 71–76; R 43 II/1505, Bl. 181–183; R 43 II/1511, Bl. 12–16 (mit Protokollauszug). Der Entwurf bestand materiell nur aus einem Paragraphen, welcher die obere Wertgrenze für die Zuständigkeit der Amtsgerichte in Streitigkeiten über vermögensrechtliche Ansprüche von bisher 1000 auf 500 RM herabsetzte. Begründet wurde dies mit der Notwendigkeit einer Ausdehnung des Arbeitsgebietes der Rechtsanwälte: Diese befänden sich vielfach in wirtschaftlicher Notlage, und das Interesse der Rechtspflege an einem gesunden Anwaltsstand rechtfertige demnach die Einschränkung der amtsgerichtlichen Zuständigkeit (am Amtsgericht bestand kein Anwaltszwang) zugunsten der Landgerichte. Zum Zusammenhang mit der Neuordnung der Rechtsanwaltschaft (unten P. 8) vgl. Dok. Nr. 264 Ziff. IV.

²⁰ Mehraufwandsberechnungen des RFM und Einigung mit dem RJuM: R 2/24056, unfol. Vgl. auch unten P. 20.

²¹ Gesetz vom 13. 12. 35 (RGBl. I S. 1469).

²² KabVorl. des RJuM vom 30. 11. 35: R 43 I/1474, S. 77–104; R 43 II/1534, Bl. 116–134 (mit Änderungsanträgen und Protokollauszug). Zum Inhalt s. Dok. Nr. 270.

²³ Gesetz vom 13. 12. 35 (RGBl. I S. 1478) und AusfVO vom selben Tag (RGBl. I S. 1481). Kommentierung des Gesetzes und der fünf bis 1938 erschienenen AusfVO: PFUNDTNER/NEUBERT II a, Nr. 17.

²⁴ KabVorl. des RJuM vom 4. 12. 35: R 43 I/1474, S. 107–119; R 43 II/1534, Bl. 136–150; R 3001/8521, Bl. 265–271. Zum Zustandekommen des Gesetzes s. Dok. Nrr. 248, 264, 279 und 280; zur Endredaktion Dok. Nr. 264 Anm. 18.

²⁵ Wegen des nunmehr obligatorischen vierjährigen Probe- und Anwärterdienstes vor der Zulassung zum Rechtsanwalt. Während dieser Zeit wurden die Anwärter wie Assessoren im staatlichen Vorbereitungsdienst besoldet.

²⁶ Gesetz vom 13. 12. 35 (RGBl. I S. 1470); vgl. die Kommentierung durch Gürtner und Freisler in DJ 1935, Nr. 50. Darstellung durch Freisler vor Jungjuristen am 14. 12. 35: TOEPSER-ZIEGERT 1935/II, S. 871 f. Die Rechtsanwaltsordnung in der nunmehr geltenden Fassung wurde am 21. 2. 36 neu bekanntgemacht (RGBl. I S. 107); hierzu R 22/252, Bl. 216ff.

²⁷ KabVorl. des RJuM vom 5. 12. 35: R 43 I/1474, S. 121–135; R 43 II/239, Bl. 142–148. Zum Inhalt s. Dok. Nr. 272.

Das Reichskabinett stimmte dem Entwurf in der aus der Anlage ersichtlichen Fassung zu²⁸.

10. ENTWURF EINES GESETZES ZUR FÖRDERUNG DER ENERGIEWIRTSCHAFT.

Reichsbankpräsident Dr. Schacht trug den Inhalt des Entwurfs vor²⁹.

Reichsminister Heß beantragte, in der Präambel³⁰ Reihe 7 und 8 die Worte „der öffentlichen Gebietskörperschaften“ zu streichen.

Der Reichskriegsminister und Oberbefehlshaber der Wehrmacht trug den Inhalt seiner Vorlage vom 11. Dezember 1935 vor³¹ und beantragte, in der Präambel Reihe 11 das Wort „dadurch“ zu ersetzen durch „durch all dies“.

Der Reichsminister der Finanzen beantragte, den Erläuterungsbeschluß zum § 13 des Gesetzes³² geheim zu behandeln und nicht zu veröffentlichen, damit der Reichskasse keine finanziellen Lasten erwachsen.

Das Reichskabinett stimmte dem Entwurf mit den beiden vorgenannten Abänderungen und der Erläuterung zum § 13 des Gesetzes und der beantragten Geheimhaltung der letzteren zu³³.

11. ENTWURF EINES GESETZES ZUR ÄNDERUNG DES GESETZES ÜBER SPAR- UND GIRO-KASSEN, KOMMUNALE KREDITINSTITUTE UND GIROVERBÄNDE SOWIE GIROZENTRALEN.

Reichsbankpräsident Dr. Schacht trug den Inhalt des Entwurfs vor³⁴.

²⁸ Gesetz vom 13. 12. 35 (RGBl. I S. 1467). Zu seiner Umsetzung vgl. die Pressesammlung in: R 2501/3296. Die Anschlußregelung über den Ablauf des Gesetzes am 31.12. 38 bzw. 30. 6. 39 hinaus traf die VO zur Regelung der Fälligkeit alter Hypotheken vom 22. 12. 38 (RGBl. I S. 1905): Sie gab sowohl dem Gläubiger wie dem Schuldner ein allgemeines Kündigungsrecht, jedoch mit der Option einer Stillhalteverfügung des Amtsgerichts bei erwiesener Zahlungsunfähigkeit des Schuldners. Vorbereitung dieser VO s. R 22/322, Bl. 150–314; Durchführung im einzelnen: R 22/323.

²⁹ KabVorl. des RWiM vom 25. 11. 35: R 43 I/1474, S. 139–197; R 43 II/346, Bl. 15–44. Zum Inhalt s. Dok. Nr. 266, zu den vorausgehenden Kontroversen Dok. Nrr. 238, 242 und 245.

³⁰ Diese lautete in der Zeilennummerierung der Vorlage: „[1] Um die Energiewirtschaft als wichtige Grundlage des [2] wirtschaftlichen und sozialen Lebens im Zusammenwirken [3] aller beteiligten Kräfte der Wirtschaft und der öffent[4]lichen Gebietskörperschaften einheitlich zu führen und im [5] Interesse des Gemeinwohls die Energiearten wirtschaftlich [6] einzusetzen, den notwendigen öffentlichen Einfluß in allen [7] Angelegenheiten der Energieversorgung der öffentlichen [8] Gebietskörperschaften zu sichern, volkswirtschaftlich [9] schädliche Auswirkungen des Wettbewerbs zu verhindern, [10] einen zweckmäßigen Ausgleich durch Verbundwirtschaft zu [11] fördern und dadurch die Energieversorgung so sicher und [12] billig wie möglich zu gestalten, hat die Reichsregierung [13] das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit verkündet wird:“

³¹ R 43 I/1474, S. 199 f.; R 43 II/346, Bl. 45. Dort war bemerkt, daß die Formulierung der Präambel den Anschein erwecke, als könne eine krisensichere Energieversorgung allein durch die Förderung der Verbundwirtschaft erzielt werden. In „besonders gelagerten Fällen“ (gedacht war wohl an Rüstungsbetriebe) müsse aber auch der Bau von Eigenanlagen forciert werden.

³² Wortlaut von § 13 s. Dok. Nr. 266 Anm. 13. Der KabVorl. war folgende geheime „Erläuterung zum Energiewirtschaftsgesetz“ vorangestellt: „Das Gesetz dient insbesondere durch den § 13 der Wehrhaftmachung der deutschen Energiewirtschaft. Es ist der Wille der Reichsregierung, daß dieses Ziel bei der Durchführung des Gesetzes allen übrigen Belangen vorgeht. Dabei ist die Richtlinie einzuhalten, daß nicht das Reich, sondern die Wirtschaftsträger selbst die notwendigen Sicherungen auch für die kriegswirtschaftliche Bereitschaft der Energieversorgung zu schaffen und in weitestem Umfange zu übernehmen haben. Die friedensmäßige wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Energiewirtschaftsunternehmen muß dabei gerade auch zur Erfüllung der kriegswirtschaftlichen Aufgaben gewahrt werden.“ R 43 I/1474, S. 143; R 43 II/346, Bl. 17.

³³ Das EnergiewirtschaftsG vom 13. 12. 35 (RGBl. I S. 1451) fand wegen seiner wegweisenden Bedeutung große Beachtung in der zeitgenössischen Fachpublizistik (Titel aufgeführt in: H.-E. VOLKMANN, Wirtschaft im Dritten Reich. Eine Bibliographie, T. 1: 1933–1939, München 1980, S. 213–215). Auch die Zeitungen waren angewiesen, die amtl. Erläuterung „unter allen Umständen ungekürzt“ abzudrucken; s. TOEPSEER-ZIEGERT 1935/II, S. 867f., 872f. – Das Gesetz ist bis heute in Kraft. Zu seinen Auswirkungen auf den forcierten Ausbau der Elektrizitätsversorgung s. GRÖNER S. 324–335. Die Kontroversen zwischen RWiM und RIM bezüglich der Rolle der Kommunen und Gebietskörperschaften in der Energieversorgung waren mit seiner Verabschiedung jedoch keineswegs beendet; s. Folgeband, Dok. vom 5. 12. 36.

³⁴ KabVorl. des RWiM vom 3. 12. 35: R 43 I/1474, S. 201–209; R 43 II/240, Bl. 73–78; R 3001/10777, Bl. 50–54. Das Gesetz verlängerte lediglich die durch das gleichnamige Gesetz vom 13. 12. 34 (RGBl. I S. 1242; s. Dok. Nr. 64 P. 10) schon wiederholt verlängerte Ermächtigung der Landesregierungen zur Vornahme von Organisations- und Satzungsänderungen bei den genannten Kreditinstituten um ein weiteres Jahr bis 31.12. 36, und zwar wiederum mit der Begründung, daß die eine besondere Sorgfalt erfordernde Neuorganisation des Sparkassenwesens bisher noch nicht zum Abschluß habe geführt werden können.

Das Reichskabinett stimmte dem Entwurf in der aus der Anlage ersichtlichen Fassung zu³⁵.

12. ENTWURF EINES MASS- UND GEWICHTSGESETZES.

Reichsbankpräsident Dr. Schacht trug den Inhalt des Entwurfs vor³⁶.

Das Reichskabinett stimmte dem Entwurf in der aus der Anlage ersichtlichen Fassung zu³⁷.

13. ENTWURF DES GESETZES ZUR ÄNDERUNG DES REICHSGESETZES ÜBER DAS KREDIT-WESEN.

Der Reichsbankpräsident Dr. Schacht trug den Inhalt des Entwurfs vor³⁸.

Das Reichskabinett stimmte dem Entwurf in der aus der Anlage ersichtlichen Fassung zu³⁹.

14. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE AUFLÖSUNG DER ZWECKSPARUNTERNEHMUNGEN.

Reichsbankpräsident Dr. Schacht trug den Inhalt des Entwurfs vor⁴⁰ mit folgender von dem Entwurf abweichender Fassung des Absatz 2 § 13⁴¹:

³⁵ Gesetz vom 13. 12. 35 (RGBl. I S. 1456). Die Ermächtigung wurde in der Folge noch zweimal verlängert: Durch das Gesetz vom 22.12. 36 (RGBl. I S. 1126) bis Ende 1937 und durch das Gesetz vom 9. 12. 37 (RGBl. I S. 1339) bis Ende 1939; s. R 43 II/241C, Bl. 9–21; R 3001/10777, Bl. 74–81.

³⁶ KabVorl. des RWiM vom 6.12. 35: R 43 I/1474, S. 211–297; R 43 II/347, Bl. 40–82; R 5/2852. Das Gesetz vereinigte sämtliche, bisher auf mehrere Rechtsquellen verstreuten Bestimmungen des Maß- und Gewichtswesens, gab ihnen eine Fassung, welche die bei ihrer Handhabung durch die Verwaltung und ihrer Auslegung durch die Gerichte bisher aufgetretenen Zweifelsfragen beseitigen sollte, und vereinheitlichte die Bezeichnungen und Abkürzungen. Es dehnte ferner die Eichpflicht auf alle modernen Meßgeräte der Industrie und des öffentl. Verkehrs aus, die bisher der Eichpflicht nicht unterlagen (u.a. Wasser-, Gas- und Stromzähler). Die projektierte Verreichlichung der Eichverwaltung wurde bis zur Reichsreform zurückgestellt und deshalb bis 1945 nicht mehr durchgeführt.

³⁷ Gesetz vom 13. 12. 35 (RGBl. I S. 1499). Eine erste ÄndVO erging am 18. 5. 36 (RGBl. I S. 452), die AusfVO am 20. 5. 36 (RGBl. I S. 459); zur letzteren s. R 43 II/347, Bl. 84–92.

³⁸ KabVorl. des RWiM vom 7. 12. 35: R 43 I/1474, S. 299–307; R 43 II/237, Bl. 193–197; R 3101/15483, Bl. 141–145. Der Entwurf brachte „eine Anzahl von nicht sehr tief einschneidenden Änderungen und Ergänzungen“ (Begründung) des *Kreditwesenges* vom 5. 12. 34 (RGBl. I S. 1203; s. Dok. Nrr. 38, 53 P. 18), für die sich ein Bedürfnis ergeben hatte: Möglichkeit zur Bestellung eines Liquidators auch bei freiwilliger Auflösung eines Kreditinstituts; Verlängerung des Meldezyklus von Kreditnehmern über 1 Mio RM von einem auf zwei Monate; Abwälzung der Kosten für die Bestellung von Aufsichtspersonen und Liquidatoren vom Reich auf die Kreditinstitute; Möglichkeit einer schriftlichen Entscheidung von Beschwerden durch das Aufsichtsamt; Verlängerung der Befugnis des Aufsichtsamtes zur Schließung von Instituten „zur Herbeiführung einer zweckmäßigeren Gestaltung des Kreditwesens“ um zwei Jahre bis zum 31. 12. 37.

³⁹ Gesetz vom 13. 12. 35 (RGBl. I S. 1456). – Das *Kreditwesenges* wurde mit den bis dahin ergangenen Änderungen nach Kriegsbeginn am 25. 9. 39 neu bekanntgemacht (RGBl. I S. 1955); s. R 3001/10777, Bl. 136ff.; R 2501/1184 (Pressesammlung). Zu den Änderungen und kriegsbedingten Anpassungen von 1938–1944 s. R 43 II/241, Bl. 18–66. Im Zuge des „totalen Kriegseinsatzes“ wurde das Aufsichtsamt für das Kreditwesen im Sept. 1944 aufgelöst.

⁴⁰ KabVorl. des RWiM vom 7. 12. 35: R 43 I/1474, S. 309–335; R 43 II/240, Bl. 80–93. Zur Abstimmung der Vorlage seit Nov. 1935 s. R 3001/10778, Bl. 36 ff. Der Entwurf verfügte die Auflösung aller bestehenden Mobiliar-Zwecksparunternehmungen, die im Gefolge der Bankenkrise 1931 als neue Institute für das Personalkreditgeschäft aus dem Boden geschossen, aber schon seit 1932 zunehmend in Liquiditätsschwierigkeiten geraten waren. Ihre Attraktivität hatte zunächst in der raschen Zuteilung, teilweise sogar in der Gewährung eines Rechtsanspruchs auf Kredit gelegen; als Nachteile der meist kleinen, aber reichsweit operierenden Unternehmen stellten sich indes relativ sehr hohe Verwaltungskosten und folglich immense Darlehenszinsen (15–20%) heraus. Das *Gesetz über Zwecksparunternehmungen* vom 17. 5. 33 (RGBl. I S. 269; Aktenmaterial in R 43 II/237) hatte bereits eine Reihe von Normativbestimmungen zum Schutz der Sparer getroffen und den Reichsbeauftragten für Zwecksparunternehmungen als Behörde mit sehr weitgehenden Vollmachten eingesetzt. Seither hatten von 298 Kassen nur 51 ihre Selbständigkeit behauptet; auch für diese verneinte das RWiM „vom Standpunkt der Kreditversorgung“ ein Bedürfnis. Die Auflösung brachte 107 000 Sparer um ihre Anwartschaft auf ein Darlehen, für das sie bereits z.T. erhebliche Kosten aufgewendet hatten: „Wenn man aber die große Zahl der Sparer berücksichtigt, die in der Vergangenheit außerstande waren, im Sparen durchzuhalten, und sich vergegenwärtigt, wieviel Kassen zum Schaden der Sparer während der Wartezeit zusammengebrochen sind, so bedeutet der Verlust der Anwartschaft für die Sparer in Wirklichkeit im allgemeinen keine materielle Einbuße, sondern eine Maßnahme,

„Für Zwecksparunternehmungen, über deren Vermögen beim Inkrafttreten dieses Gesetzes der Konkurs eröffnet ist, gelten die Vorschriften dieses Gesetzes nicht; für beim Inkrafttreten dieses Gesetzes in Liquidation befindliche Zwecksparunternehmungen gelten nur die Vorschriften der §§ 1 Abs. 3, 2 Abs. 1, 4 Abs. 4, und der §§ 5, 6, 11.“

Reichsbankpräsident Dr. Schacht führte aus, daß ein Viertel aller Guthaben verloren sei. Die Liquidation könne ordnungsgemäß nur durchgeführt werden, wenn die die Liquidation durchführenden Sparkassen gegen Verluste, die sich bei einer zu günstigen Beurteilung der Vermögenslage der zu liquidierenden Zwecksparunternehmungen oder aus einer Verschlechterung der Aktiven im Laufe des Liquidationsverfahrens ergeben, durch eine Bürgschaft des Reichs gesichert werden. Die Höhe dieser Bürgschaft bezifferte er mit 2 Millionen RM.

Der *Reichsminister der Finanzen* erklärte sich mit dem Entwurf einverstanden, falls die Bürgschaftsverpflichtung in der vorgenannten Höhe festgelegt werde.

Das *Reichskabinett* stimmte dem Entwurf in der von Reichsbankpräsident Dr. Schacht beantragten vorgenannten abgeänderten Form zu, mit der Maßgabe, daß die Bürgschaftsverpflichtung 2 Millionen Reichsmark betragen solle⁴².

15. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER ÄNDERUNGEN AUF DEM GEBIETE DER REICHsverSORGUNG.

Der *Reichsarbeitsminister* trug den Inhalt des Entwurfs vor⁴³. Er führte aus, daß eine jährliche Mehrbelastung des Etats von rd. 5 Millionen RM entstehen werde, die aber durch Ersparnisse auf anderen Gebieten mehr als ausgeglichen werde⁴⁴.

die sie vor weiteren drohenden Verlusten bewahren soll. Diesen Sparern soll zudem in der Weise entgegengekommen werden, daß sie verhältnismäßig rasch in den Besitz ihrer Sparguthaben gelangen“ (Begründung).

⁴¹ In der ursprünglichen Fassung von § 13 (2) war der zweite Halbsatz, betr. die in Liquidation befindlichen Unternehmungen, nicht enthalten.

⁴² Gesetz vom 13. 12. 35 (RGBl. I S. 1457). Zu den Verhandlungen über die Konkretisierung der Reichsbürgschaft s. R 2/14033. Die Einzelheiten des Liquidationsverfahrens unter Einbeziehung der Gesellschaftskapitalien und der Sparvermögen regelte die DVO vom 12. 3. 36 (RGBl. I S. 162); hierzu R 3001/10778, Bl. 69 ff. Eine weitere DVO vom 18.12. 36 (RGBl. I S. 1121) verfügte die Auflösung der Behörde des RBAuftr. für Zwecksparunternehmungen zum 1.1. 37. Zur Abwicklung der Liquidationen bis 1944 im einzelnen s. R 2/14034.

⁴³ KabVorl. des RAM vom 6. 12. 35: R 43 I/1474, S. 337–341; R 43 II/1285, Bl. 223–225; vgl. auch APK II 3, Reg. Nr. 30750. Der Inhalt des nur einen Paragraphen umfassenden Gesetzes ergibt sich aus der kurzen Begründung: „Mit dem Gesetz über Änderungen auf dem Gebiete der Reichsversorgung vom 3. Juli 1934 [RGBl. I S. 541; s. ARH I/2, Nrr. 368 und 376 P. 6] wurden durch Einführung der Frontzulage [5 RM/Monat] auch in der Versorgung die großen Opfer anerkannt, die unsere Frontkämpfer in freudiger Hingabe für Volk und Vaterland gebracht haben. Da jedoch damals größere Verbesserungen für die Kriegshinterbliebenen unaufschiebbar waren, konnte die Frontzulage zunächst nur den über 50 Jahre alten oder um mehr als 70 v. H. in ihrer Erwerbsfähigkeit beeinträchtigten Frontkämpfern gewährt werden. Der Wunsch, die Frontzulage ohne Rücksicht auf das Alter weiter auszudehnen, mußte daher zurückgestellt werden. Der Entwurf sieht vor, auch allen um 60 und 50 v. H. in ihrer Erwerbsfähigkeit beeinträchtigten Kriegsbeschädigten ohne Unterschied des Alters die Frontzulage zu gewähren.“ Ebenso bedacht wurden ferner Kriegsbeschädigte mit einer Minderung der Erwerbsfähigkeit um 30 oder 40%, sofern sie älter als 50 Jahre waren.

In den Genuß der bescheidenen, mehr propagandistisch wirkenden „Frontzulage“ aufgrund des Gesetzes vom 3. 7. 34 waren bislang nur 280 000 von insgesamt rd. 600 000 versorgungsberechtigten Frontkämpfern des I. Weltkriegs gekommen. Über eine Ausweitung des Empfängerkreises hatte der RAM seit Sommer 1935, gedrängt v. a. vom Reichsführer der NSKOV Hanns Oberlindober, erfolglos mit dem RFM verhandelt: Schwerin v. Krosigk sah aufgrund der Haushaltslage keinen Spielraum für weitere Ausgaben und lehnte generell das Verfahren des stückchenweisen Ausbaus der Reichsversorgung ab, setzte stattdessen auf verbesserte Aussichten zur Wiedereingliederung der Kriegsbeschädigten in den Arbeitsprozeß. Den Durchbruch in den Verhandlungen hatte erst eine Eingabe des GFM v. Mackensen an Hitler vom 5.11. 35 bewirkt, in deren Folge der StSRk nach FV die beteiligten Ressorts anwies, daß der Wunsch auf breitere Streuung der Zulage „unterstützt werden solle“; R 43 II/1285, Bl. 202f., 222. Auch RKrM v. Blomberg hatte bereits gelegentlich eines gemeinsamen Vortrags mit RAM Seldte und StS Reinhardt bei Hitler am 11. 4. 35, welcher der Entscheidung über den Aufbau einer eigenen Versorgungsverwaltung für die neue Wehrmacht galt, und seither noch mehrmals sein „größtes Interesse“ an einer guten und ehrenvollen Versorgung der Kriegsoffer bekundet: „Sie zu fördern, gebiete schon die Rückwirkung auf die neue Wehrmacht und die Stärkung des Wehrwillens im Volk für einen künftigen Krieg“; ebd. Bl. 205, 215. – Zur Vorbereitung des GesEntw. im einzelnen s. R 41/296, Bl. 109–147; vgl. APK II 3, Reg. Nr. 30516. Mehrere Aufzeichnungen des RAM zum Problem auch in: R 43 II/1285, Bl. 206–221.

Der *Reichsminister der Finanzen* erklärte, daß er dem Entwurf gern zustimme. Er müsse jedoch die Bitte äußern, daß vorläufig von weiteren Besserstellungen von Kriegsoptionen usw. Abstand genommen werde.

Das *Reichskabinett* stimmte dem Entwurf in der aus der Anlage ersichtlichen Fassung zu⁴⁵.

16. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER ABLÖSUNG VON NUTZUNGSRECHTEN IM LAURENZER REICHSWALD.

Der *Reichsforstmeister* trug den Inhalt des Entwurfs vor⁴⁶.

Das *Reichskabinett* stimmte dem Entwurf in der aus der Anlage ersichtlichen Fassung zu⁴⁷.

17. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE BESOLDUNG USW. DER ANGEHÖRIGEN DES REICHSARBEITSDIENSTES.

Der *Reichsminister der Finanzen* trug den Inhalt des Entwurfs vor⁴⁸.

Das *Reichskabinett* stimmte dem Entwurf in der aus der Anlage ersichtlichen Fassung zu⁴⁹.

18. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE [24.] ÄNDERUNG DES BESOLDUNGSGESETZES.

Der *Reichsminister der Finanzen* trug den Inhalt des Entwurfs vor⁵⁰.

⁴⁴ Man dachte an die Nachprüfung und Beseitigung von vor 1933 ergangenen, aber „unhaltbaren“ Entscheidungen in Versorgungssachen sowie an eine schärfere Handhabung von Kannvorschriften bei Neubewilligungen und im Zusatzrentenwesen, die 1936 eine Ersparnis von 4–5 Mio RM erbringen sollten. Außerdem rechnete man mit einer jährlichen Minderung der Versorgungsaufwendungen infolge natürlichen Abgangs von 10–15 Mio RM; R 43 II/1285, Bl. 212, 219. Noch am 29. 10. 35 hatte v. Krosigk die tatsächliche Aussicht auf Einsparungen „in diesem Winter und gegenüber dem Widerstand des Herrn Oberlindober nicht für gegeben“ erachtet; ebd. Bl. 211.

⁴⁵ Das Gesetz vom 13. 12. 35 (RGBl. I S. 1448) wurde noch vor Weihnachten in der Presse groß herausgestellt, trat aber erst am 1.4. 36 in Kraft.

⁴⁶ Der GesEntw. war am 7.12. 35 zunächst u.d.T. eines „Zweiten Gesetzes über den „Zweckverband Reichsparteitag Nürnberg““ vorgelegt worden; R 43 II/1198, Bl. 307–312; vgl. Dok. Nr. 133 P. 5. Die endgültige KabVorl. vom 11.12. 35 hatte im wesentlichen nur den Titel verändert; R 43 I/1474, S. 343–353; R 43 II/215, Bl. 115–119; R 43 II/1198, Bl. 313–316. Aus der Begründung: Für das künftige Reichsparteitagsgelände werde ein knappes Zehntel des 15 000 ha großen Laurenzer Reichswaldes benötigt. „Dieser Staatswaldkomplex zählt zu den mit Forstrechten am schwersten belasteten Staatswaldungen in ganz Bayern. Schon jetzt müssen zur Befriedigung der Brennholzrechte bedeutende Mengen wertvollen Kiefernholz zu Brennholz aufgearbeitet werden. Der dauernde Entzug der Bodenstreu infolge der schweren Belastung mit Waldstreurechten hat bereits auf weiten Flächen dieses Waldgebietes eine derartige Verschlechterung des Bodenzustandes zur Folge gehabt, daß der Boden nur noch schwachwüchsige Kiefernbestände trägt.“ Aus der an den Zweckverband Reichsparteitag abzutretenden Fläche könnten künftig Forstrechte nicht mehr gewährt werden. Daraus folge die Notwendigkeit, die Nutzung des gesamten Laurenzer Reichswaldes soweit zu mindern, daß eine ordnungsgemäße Bewirtschaftung auch fernerhin möglich bleibe. Eine freiwillige Ablösung der Forstrechte verspreche bei der Mentalität der ländlichen Bevölkerung keinen Erfolg und beanspruche bei 2500 Einzelberechtigten auch zuviel Zeit. – Das Gesetz sah deshalb für den gesamten Reichswald die Möglichkeit der Zwangsablösung der Forstrechte durch den Zweckverband vor. Die Entschädigung setzte ein Beauftragter des RForstMstr. fest, gegen dessen Entscheidung nur die Beschwerde beim RForstMstr. selbst gegeben war: „Die Beschreitung des Rechtsweges kann wegen der großen Zahl der Berechtigten, um die es sich handelt, nicht zugelassen werden, da sonst die Freistellung des Reichsparteitagsgeländes von der Forstrechtsbelastung nicht rechtzeitig durchführbar wäre.“

⁴⁷ Gesetz vom 13. 12. 35 (RGBl. I S. 1459).

⁴⁸ KabVorl. des RFM vom 11. 12. 35: R 43 I/1474, S. 355–364; R 43 II/431, Bl. 45–49; R 43 II/517, Bl. 73–77. Zu den Vorberatungen vgl. R 18/5102, S. 267–273. Der Entwurf enthielt die in §22 des RAD-Gesetzes vom 26.6. 35 (Dok. Nr. 178 P. 2) angekündigte Besoldungsordnung. Ertrug „den Besonderheiten des Arbeitsdienstes Rechnung, der eine unmittelbare Vergleichung weder mit der allgemeinen Beamenschaft noch mit der Wehrmacht zuläßt“ (Begründung). – Zur Vorläuferregelung s. Dok. Nr. 133 P. 6.

⁴⁹ Verkündet als 23. Änderung des BesoldungsG vom 13. 12. 35 (RGBl. I S. 1485).

⁵⁰ KabVorl. des RFM: R 43 I/1474, S. 365–375 (ohne Besoldungsgruppenliste); R 43 II/431, Bl. 54–90. Das Gesetz fügte eine Reihe von Zwischengruppen in die Besoldungsordnungen A und B ein, um die Aufnahme auch derjenigen Beamten in die Reichsbesoldungsordnung zu ermöglichen, die infolge des Übergangs größerer Landesverwaltungszweige (insbes. Justizverwaltung) in den unmittelbaren Reichsdienst gelangt waren. – Gesetz vom 13.12. 35 (RGBl. I S. 1489).

Das Reichskabinett stimmte dem Entwurf in der aus der Anlage ersichtlichen Fassung zu.

19. EINSETZUNG EINES REICHSKOMMISSARS FÜR DIE AUSFUHR VON KUNSTWERKEN.

Der *Preußische Ministerpräsident* machte darauf aufmerksam, daß es dringend geboten sei, für die Regelung der Ausfuhr von Kunstwerken nach dem Auslande einen Reichskommissar einzusetzen. Auf diesem Gebiete herrsche eine völlige Verwirrung.

Der *Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda* führte aus, daß er in dieser Angelegenheit federführend sei. Es werde wohl eine grundsätzliche Regelung der Materie notwendig sein.

Der *Preußische Ministerpräsident* erklärte, daß er nur im engsten Einvernehmen mit dem Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda Vorgehen werde⁵¹.

20. [WEITERES GESETZ ÜBER DIE ERSTATTUNG VON RECHTSANWALTSGEBÜHREN IN ARMENSACHEN.]

Nach Vortrag des *Reichsministers der Justiz* stimmte das Reichskabinett dem Entwurf in der aus der Anlage ersichtlichen Fassung zu⁵².

⁵¹ Der Vorschlag Görings zielte höchstwahrscheinlich gegen die Kunst-„Ausfuhr“ im Zuge der jüdischen Auswanderung. Vgl. als Parallele die devisarechtlichen Maßnahmen zur Begrenzung und schließlich Verhinderung der Kapitalabwanderung und des Vermögenstransfers: Dok. Nrr. 251, 257 und 278. Ein Reichskommissar wurde nicht ernannt. Erst am 21.12. 38 legte der RMVP den Entwurf eines „Gesetzes über die Ausfuhr von kulturellen Werken“ vor, der ebenfalls gegen jüd. Auswanderer zielte, jedoch nicht verabschiedet wurde. Stattdessen erging ein RdErl. vom 15. 5. 39 betr. Ausfuhr kultureller Werte durch Juden. Hierzu Aktenmaterial in: R 2/12947; R 2101/B 8980, H. 1; R 4901/11935.

⁵² Die KabVorl. des RJuM (R 43 I/1474, S. 377 f.) erhöhte die Abzüge bei den Anwaltsgebühren in Armensachen von bisher 20 auf 25%, bei Streitwerten über 800 RM von 25 auf 30%. Sie stand offensichtlich in Zusammenhang mit der Ausdehnung des Anwaltszwangs durch das Gesetz über die Zuständigkeit der Amtsgerichte in vermögensrechtlichen Streitigkeiten (oben P. 6), nach dessen Begründung vermehrte Armenrechtslasten zu erwarten waren, welche der RFM durch lineare Kürzungen aufgefangen wissen wollte. – Gesetz vom 13.12. 35 (RGBl. I S. 1469).

Zitierhinweis

Nr. 282 Kabinettsitzung vom 13. Dezember 1935, 16.30 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d282>